CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE MENDES NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-HP3L-CE5V-72W7-8WWU

Processo nº:	TC-004401.989.24-9
Prefeitura Municipal:	Porto Feliz
Prefeito (a):	Antônio Cássio Habice Prado
População estimada[1]:	58.345 habitantes
Exercício:	2024
Matéria:	Contas anuais

Em exame, nos termos do art. 71, inc. I, c/c art. 31, § 1º, ambos da Constituição Federal, art. 33, inc. XIII, da Constituição Estadual, e art. 2º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993, prestação das contas municipais em epígrafe.

Ressalte-se que as contas da Prefeitura Municipal foram objeto de Acompanhamento Semestral ao longo do exercício, seguindo o determinado no subitem 1.3 da Ordem de Serviço SDG 01/2025[2], cujas ocorrências apuradas pela Fiscalização foram anotadas na movimentação 17.12, objetivando oportunizar à Administração, dentro do próprio período, a prevenção e correção dos rumos das ações que se apresentassem com tendências ao descumprimento dos objetivos estabelecidos.

A partir das informações obtidas no curso do processo, consideram-se os resultados contidos no quadro abaixo:

SÍNTESE DO APURADO APÓS CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL	
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Déficit amparado em superávit financeiro do exercício anterior	- R$ 7.773.227,89 -1,72%
PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS	10,79%
RESULTADO FINANCEIRO	R$ 144.064.165,21
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12,93
PRECATÓRIOS	Regular
REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA	Regular
ENCARGOS (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS)	Regular
ENCARGOS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS)	Regular
ENCARGOS (PARCELAMENTOS - exercícios anteriores)	Regular
DESPESA DE PESSOAL (máximo 54% da RCL)	33,86%

[1] Movimentação 42.22, fl. 03.

[2] 1.3 As fiscalizações das contas dos órgãos e entidades estaduais e municipais poderão ocorrer nas seguintes modalidades, definidas e divulgadas pelos DSFs ao início de cada exercício:

1.3.1 Ordinária – fiscalização de todo o exercício anterior, observando-se o modelo de relatório pertinente.

1.3.2. Acompanhamento Quadrimestral ou Semestral de Prefeituras Municipais – fiscalização quadrimestral ou semestral do exercício em curso, observando-se os modelos de relatórios pertinentes, abrangendo itens específicos predeterminados (obrigatórios) e outros eventualmente escolhidos pela Fiscalização (elegíveis), devendo-se seguir as orientações constantes do item 4.5 desta Ordem de Serviço.

TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	Regular
ENSINO (RECURSOS PRÓPRIOS) - Aplicação no exercício (mínimo 25%)	31,91%
ENSINO (FUNDEB) - Aplicação de recursos recebidos no exercício (mínimo 90%)	100%
ENSINO (FUNDEB) - Aplicação da parcela residual (diferida) do recebido no exercício (até 10%) até 30/04 do exercício seguinte	Não se aplica
ENSINO (FUNDEB) - Aplicação de recursos do Fundeb com remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (mínimo 70%)	93,16%
ENSINO (RECURSOS COMPLEMENTARES): Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR) Valor Aluno Ano Total (VAAT) – mínimo 15% em despesa de capital Valor Aluno Ano Total (VAAT) – Indicador de Educação Infantil (IEI) Valor Aluno Ano no FUNDEB (VAAF)	 Regular Não recebido Não recebido Não recebido
SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) - Aplicação no exercício (mínimo 15%)	25,20%
SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS	Regular
RESTRIÇÕES DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO: Despesa de Pessoal nos últimos 180 dias do mandato Despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios fiscais Publicidade institucional (três meses antes do pleito) Publicidade empenhada no primeiro semestre Alterações remuneratórias limitadas à inflação	 Regular Regular Regular Regular Regular Regular
CONTROLE INTERNO	Regular

O Município possui a seguinte série histórica de classificação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M):

INDICADOR TEMÁTICO	2021	2022	2023	2024
IEG-M:	C+ ↓	C+ ↑	B ↑	B ↑
i-PLANEJAMENTO:	C ↓	C ↑	C ↑	C ↑
i-FISCAL:	B ↓	B+ ↑	B ↓	B+ ↑
i-EDUC:	C ↓	B ↑	B ↑	B ↑
i-SAÚDE:	B ↓	C+ ↓	B ↑	B
i-AMB:	B ↑	B+ ↑	B+ ↑	B ↓
i-CIDADE:	A ↑	A ↓	A ↓	B+ ↓
i-GOV TI:	B+ ↑	B+	A ↑	A ↑

Evidenciam-se, por oportuno, os pareceres atinentes aos últimos demonstrativos da Prefeitura Municipal:

EXERCÍCIO	PROCESSO	DECISÃO	TRÂNSITO EM JULGADO
2023	TC-004506.989.23	Favorável	-
2022	TC-004278.989.22	Favorável	06/09/2024
2021	TC-007231.989.20	Favorável	10/11/2023

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE MENDES NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-HP3L-CE5V-72W7-8WWU

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE MENDES NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-HP3L-CE5V-72W7-8WWU

Observada a adequação da instrução processual, respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL**, porém, **COM RECOMENDAÇÕES**, uma vez que as Contas de Governo possuem falhas que, embora possam ser levadas ao campo das recomendações, devem ser prontamente corrigidas pelo Poder Executivo.

Inicialmente, faz-se necessário que a Prefeitura Municipal de Porto Feliz aprimore a gestão das políticas públicas, corrigindo as impropriedades apontadas pela Fiscalização e conferindo maior efetividade aos serviços prestados à população, em especial no que tange à obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todas as unidades de ensino e à elaboração de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) para os profissionais de saúde.

É fundamental ainda que a Municipalidade promova a imediata correção das falhas apontadas no tópico D.3 do relato fiscalizatório, no que tange a irregularidades na cessão de uso de bem público municipal em favor da Santa Casa de Porto Feliz, anotadas na movimentação 32.3 do TC-0016068.989.24[3].

Deve, portanto, a Administração, mediante o necessário procedimento de convocação pública, formalizar contrato de gestão – e não convênio, como ocorreu na caso em análise – para a almejada gestão do Pronto Socorro Municipal por entidade qualificada como Organização Social (OS), devendo a celebração do ajuste ser antecedida da elaboração de estudos prévios, demonstrativos de custos e orçamentos, com detalhamento de quantitativos e custos unitários, de forma a comprovar a sua vantajosidade econômica em relação à prestação direta dos serviços pela Administração.

Ante o exposto, a Administração deve adotar providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 71, inc. IX, da Constituição Federal e art. 33, inc. X, da Constituição Estadual) e aprimorar a gestão nos seguintes pontos:

1. **Itens A.1.1, A.5.3 e D.2 –** encaminhe informações fidedignas ao Sistema AUDESP;
2. **Item A.5.3.1 –** adote providências para que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-Fundeb) supervisione a elaboração da proposta orçamentária anual;
3. **Item B.2 –** cumpra rigorosamente a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à transparência das informações;
4. **Item B.6.1 –** reveja a necessidade de contratação de elevado número de horas extras;

[3] Refere-se a solicitação da Promotoria de Justiça de Porto Feliz para que esse Tribunal de Contas promovesse a análise da regularidade de cessão de uso de imóvel, informando as conclusões e especificando as irregularidades, caso houvesse.

5. **Itens C.1.1, C.1.2 e C.1.3** – corrija as impropriedades apontadas pelo IEG-M sob as perspectivas Planejamento, Ensino e Saúde, conferindo maior efetividade aos serviços prestados pela Administração, em especial no que tange à obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todas as unidades de ensino e à elaboração de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) para os profissionais de saúde.
6. **Item D.1 –** sane as irregularidades constatadas em Fiscalização Ordenada referente à Estratégia Saúde da Família – ESF; e
7. **Item D.4** – atenda às determinações e recomendações exaradas pela Corte de Contas.

É preciso, ademais, alertar que a reincidência sistemática nas falhas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas vindouras, sujeitando ainda o responsável às sanções previstas no art. 104, inc. VI e §1°, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993[4].

No mais, tendo em vista a falta de AVCB em unidades de ensino municipais (item C.1.2), em ofensa à Lei Complementar Estadual 1.257/2015[5] e ao Decreto Estadual 63.911/2018[6], pugna-se pelo encaminhamento de ofício ao Comando do Corpo de Bombeiros, noticiando-se esse apontamento do relato fiscalizatório para as providências que forem cabíveis.

São Paulo, 29 de janeiro de 2026.

JOSÉ MENDES NETO
Procurador do Ministério Público de Contas

/47

[4] LCE 709/1993, art. 104. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis por:

VI - reincidência no descumprimento de determinação ou Instruções do Tribunal de Contas.

§1º. Ficará sujeito à multa prevista neste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal de Contas, salvo motivo justificado.

[5] Institui o Código estadual de proteção contra Incêndios e Emergências e dá providências correlatas.

[6] Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e estabelece outras providências.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE MENDES NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-HP3L-CE5V-72W7-8WWU